

1508558-47.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS ESTEVÃO

Vistos.

MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS ESTEVÃO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 07 de abril de 2021, por volta das 19h50min, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1508558-47.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508558-47.2021.8.26.0228 - c. 2021/000448

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS ESTEVÃO

Vistos.

MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS ESTEVÃO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 07 de abril de 2021, por volta das 19h50min, na Avenida Embaixador Álvaro Lins, nº 610, Jardim Colina, nesta capital, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (decreto estadual nº 64.879, de 20 de março de 2.020), trazia consigo e guardava, para fins de entrega a terceiros, drogas

consistentes em 07 porções de cocaína, com peso líquido de 4,9g, e 05 porções de "maconha" (Tetrahydrocannabinol), com peso líquido de 9,3g, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 02/04, auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, fotografias de fls. 22/23 e laudo de constatação de fls. 24/27.

Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar. Recebida a denúncia, foi o réu citado.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, após o que foi o réu interrogado.

Na fase do art. 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos a denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição do acusado, dentre outros pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação procede em parte.

Em solo policial, o acusado optou pelo silêncio; em Juízo, negou a prática do delito.

Afirmou que, na data dos fatos, havia saído do trabalho e recebido a diária como servente de pedreiro. Estava, também, com dinheiro que seu pai lhe havia dado.

Decidiu passar pela biqueira e comprou algumas porções de cocaína e maconha para fumar com seu irmão no final de semana. O dinheiro apreendido era o que tinha em seu bolso. Já foi internado na Fundação CASA, por roubo. É solteiro e não tem filhos.

A versão do acusado não foi infirmada pela prova oral colhida durante a instrução processual.

A testemunha Nicolas Nascimento Ribas Pinto, policial militar, afirmou que foi irradiada ocorrência de averiguação de um rapaz de camiseta preta e bermuda branca, que realizava o tráfico de drogas no local dos fatos. Logo avistaram o réu e realizaram a abordagem. Com o acusado encontraram as porções de drogas, além de duzentos e quatorze reais, em dinheiro. O réu não falou que estava no local para comprar drogas e nada falou sobre a procedência do dinheiro.

A testemunha Leonardo da Silva Santos, policial militar, afirmou que foi irradiada ocorrência de averiguação de tráfico de drogas, praticado por um indivíduo de camiseta clara e bermuda escura. Abordaram o réu, que tinha consigo um estojo com a droga e certa quantia, em dinheiro. O acusado disse que tinha recebido o dinheiro de um trabalho e nada disse sobre ter ido ao local para comprar drogas. Não viu ato de mercancia. Primeira vez que abordou o acusado.

Encerrada a instrução, o conjunto probatório indica a desclassificação da conduta do réu para aquela tipificada no art. 28, da Lei 11.343/06.

Embora os entorpecentes tenham sido apreendidos em poder do acusado, os policiais não presenciaram atos de mercancia por parte do réu, sendo que ele não lhes confessou, sequer informalmente, o exercício da traficância.

A quantidade de entorpecentes encontrada com o acusado é compatível com a versão por ele apresentada de que se destinava ao seu consumo conjunto com seu irmão.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a ação e condeno MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS ESTEVÃO como incurso nas sanções do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe as medidas previstas nos incisos I, II e III, do mesmo dispositivo, pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA